

1501699-09.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR DA COSTA LUSTOSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

IGOR DA COSTA LUSTOSA como incurso no artigo 33, §1º, inciso "I", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta da inicial, no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501699-09.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501699-09.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR DA COSTA LUSTOSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

IGOR DA COSTA LUSTOSA como incurso no artigo 33, §1º, inciso "I", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta da inicial, no dia 19 de julho de 2022, por volta das 16h37, na Avenida Antonio Faustino dos Santos, nº 500, Vila Municipal, Carapicuíba, trazia consigo um galão de cloreto de metileno/diclorometano, com volume líquido de 5 (cinco) litros; substância que causa dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 27 de julho de 2022 (fls.54). O acusado foi citado (fls. 75) e ofertou resposta à acusação em audiência.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, o acusado foi interrogado. Em debates, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório, sem aplicação do redutor. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls. 57/59- o qual atesta que as substâncias apreendidas figuram entre aquelas proibidas pela legislação vigente.

No que tange à autoria, esta restou comprovada, diante da confissão detalhada e espontânea do acusado, o qual admitiu que receberia R\$ 200,00 para entregar a droga na comunidade em frente ao fórum. Disse estar arrependido e que fazia apenas um 1 mês e vinte dias que tinha saído da Fundação Casa, onde cumpriu medida socioeducativa de internação por tráfico e roubo.

E a versão do acusado foi comprovada pelos demais elementos probatórios.

A testemunha Ricardo - que é motorista por aplicativo, narrou que no dia recebeu uma chamada de passageiro através do aplicativo 99. Quando chegou no local, o indivíduo embarcou com um galão em mãos, sentando-se no banco traseiro. No trajeto o indivíduo pediu para o depoente desviar o trajeto, pois o itinerário estava apontando que teria bloqueio policial. Se negou a desviar o caminho, oportunidade em que o indivíduo ficou agitado. Deu sinais de faróis ao policial - que os abordaram.

Na mesma linha narram os policiais militares André e Wesley, confirmando integralmente as declarações prestadas anteriormente. Disseram que na data realizavam bloqueio, quando o veículo Onix de placas RMI1D47 parou e seu condutor aduziu ser motorista de aplicativo, noticiando que o passageiro, que estava no banco traseiro ao ver o bloqueio havia ficado alterado e tentado pular do carro em movimento. Abordado, com o acusado foi localizado um galão com um líquido. Ao ser indagado, ele confessou se tratar de "lança perfume" e que estava o levando para seu consumo. Que não os conhecia de abordagens policiais anteriores.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados. Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais. Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

É certo, ainda, que o fato do réu ser usuário de drogas não afasta a sua condição de traficante, sendo comum e freqüente usuários passarem também a comercializar drogas, justamente para obterem dinheiro para garantir o vício e o próprio

sustento. Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "a alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJ 101/498).

Diante do conjunto probatório amalhado aos autos não é possível, portanto, dar crédito à versão do réu.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: deixo de considerar a atenuante da menoridade de 21 anos (DN 17/11/2003) e da confissão, pois a reprimenda já se encontra no seu patamar mínimo.

Terceira fase: o réu não faz jus ao redutor (§ 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06), pois possuiu duas recentes passagens da infância por tráfico e roubo e, como por ele mesmo admitido, fazia apenas um mês que tinha saído da Fundação Casa, após cumprir medida socioeducativa de internação- (fls.20).

Assim, embora seja o réu tecnicamente primário, está comprovada sua dedicação habitual à atividades criminosas.

Nesse sentido, o Col. STJ: " A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Súmula 83/STJ.(4 STJ. AgRg no AREsp 1630635/MG. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Sexta Turma. Julgado em 16/06/2020".

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU IGOR DA COSTA LUSTOSA, RG: 54780776, nascido em 17/11/2003, filho de ITALO DA SILVA LUSTOSA e PATRICIA MARIANO DA COSTA, como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Custas na forma da lei, observado a Lei 1060/50.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA